PERSONALWESEN · TAG 08 · DONNERSTAG, 05.11.2026 · FREIWILLIGE ÜBUNG

Aufgabenbogen 2 · Fälle und Transfer · Lösung zur Selbstkontrolle

Flexible Arbeitszeit und Personaleinsatzplanung

Dieser Aufgabenbogen ist freiwillig und enthält 9 Fälle aus verschiedenen Sparten der Nordlicht Gruppe. Sie rechnen mit Begründung, prüfen Pläne nach dem Recht und nehmen Stellung. Planen Sie etwa 60 Minuten ein. Erlaubt sind das Skript von Tag 08, ein Taschenrechner und die Gesetzestexte zum ArbZG, TzBfG, BUrlG, JArbSchG, MuSchG, EFZG und BetrVG. Schreiben Sie jeden Rechenweg auf und nennen Sie die Paragrafen. Es gelten die festen Werte der Nordlicht Gruppe, also 38,5 Wochenstunden, 7,7 Stunden je Arbeitstag und 1.597 Stunden Nettojahresarbeitszeit je Vollzeitkraft.

Umfang 9 offene Fragen · etwa 59 Minuten · 59 Punkte.

Frage 1 · 8 Punkte · 8 Min

Das Lager der Nordlicht Logistik arbeitet Montag bis Freitag von 05:00 bis 21:00 Uhr. Es müssen ständig 4 Lageristen gleichzeitig am Platz sein. Geplant sind eine Frühschicht und eine Spätschicht laut Material. a) Berechnen Sie das Wochenarbeitsvolumen und die Vollzeitäquivalente ohne Ausfallzeiten. b) Berechnen Sie den Personalbedarf in VZÄ mit Ausfallzeiten, wenn an 10 Feiertagen von Montag bis Freitag geschlossen ist. c) Prüfen Sie die Schichten nach dem ArbZG, und zwar Pause, Nachtarbeit und Ruhezeit beim Wechsel von Spät auf Früh. d) Zeigen Sie, wie die Besetzung von 4 Personen während der Pausen gesichert werden kann.

Schicht	Anwesenheit	Pause
Frühschicht	05:00 bis 13:00 Uhr	30 Minuten
Spätschicht	13:00 bis 21:00 Uhr	30 Minuten

Musterlösung. a) Die Betriebszeit dauert von 05:00 bis 21:00 Uhr, also 16 Stunden. Das Wochenarbeitsvolumen beträgt 5 Tage mal 16 Stunden mal 4 Personen gleich 320 Stunden. Das sind 320 geteilt durch 38,5 gleich 8,31 Vollzeitäquivalente ohne Ausfallzeiten. b) Im Jahr ergeben sich 320 mal 52 gleich 16.640 Stunden. An jedem Feiertag entfallen 16 mal 4 gleich 64 Stunden, bei 10 Feiertagen also 640 Stunden. Es bleiben 16.000 Stunden. 16.000 geteilt durch 1.597 ergibt 10,02. Es wird aufgerundet, also sind 11 VZÄ nötig. Schon ein kleiner Rest über einer ganzen Zahl führt zu einer weiteren Stelle, sonst bleiben Stunden unbesetzt. c) Jede Schicht hat 8 Stunden Anwesenheit minus 30 Minuten Pause, also 7,5 Stunden Arbeit. Bei mehr als 6 bis 9 Stunden reichen 30 Minuten Pause (§ 4 ArbZG). Die Pause muss so lie-

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

gen, dass niemand länger als 6 Stunden ohne Pause arbeitet. Die Frühschicht liegt nur von 05:00 bis 06:00 Uhr in der Nachtzeit von 23 bis 6 Uhr. Das ist 1 Stunde und damit keine Nachtarbeit, denn dafür wären mehr als 2 Stunden nötig (§ 6 ArbZG). Ein Wechsel von der Spätschicht bis 21:00 Uhr in die Frühschicht ab 05:00 Uhr am nächsten Tag ergäbe nur 8 Stunden Ruhezeit. Das verstößt gegen die 11 Stunden nach § 5 ArbZG. Die Gruppen sollten deshalb nur über das Wochenende wechseln. Von Freitag 21:00 Uhr bis Montag 05:00 Uhr liegen 56 Stunden. d) Je Tag arbeiten 8 Personen je 7,5 Stunden, das sind 60 Stunden. Gebraucht werden 64 Stunden am Platz. Es fehlen 4 Stunden je Tag und 20 Stunden je Woche. Die Lücke kann eine Pausenablösung schließen, etwa ein Springer mit 20 Wochenstunden, der von Pause zu Pause wechselt. Alternativ werden die Schichten so versetzt, dass sie sich überlappen. Der Plan braucht die Zustimmung des Betriebsrats (§ 87 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG).

Das muss vorkommen. 320 Stunden und 8,31 VZÄ richtig berechnet. Jahresbedarf mit 16.640 minus 640 gleich 16.000 Stunden, 10,02 und begründet aufgerundet auf 11 VZÄ. Pause 30 Minuten bei 7,5 Stunden Arbeit, keine Nachtarbeit mit Begründung über 1 Stunde in der Nachtzeit. Ruhezeit von 8 Stunden beim direkten Wechsel als Verstoß gegen § 5 ArbZG erkannt und Lösung genannt. Pausenlücke von 20 Stunden je Woche oder eine andere schlüssige Pausenregelung.

Frage 2 · 7 Punkte · 7 Min

Eine Pflegekraft der Nordlicht Gesundheit hat im Pflegedienst den Wochenplan aus dem Material. a) Prüfen Sie den Nachtdienst auf Arbeitszeit, Pause und Nachtarbeit und nennen Sie die Rechte nach § 6 ArbZG. b) Prüfen Sie die Ruhezeit zwischen Mittwoch und Donnerstag und schlagen Sie eine Korrektur vor. c) Beurteilen Sie den Einsatz am Sonntag. d) Berechnen Sie die Arbeitsstunden der Woche.

Tag	Dienst	Pause
Montag	Nachtdienst 22:00 bis 06:30 Uhr am Dienstag	30 Minuten
Dienstag	frei nach dem Nachtdienst	
Mittwoch	Spätdienst 13:00 bis 21:00 Uhr	30 Minuten
Donnerstag	Frühdienst 06:30 bis 14:30 Uhr	30 Minuten
Freitag und Samstag	frei	
Sonntag	Frühdienst 06:30 bis 14:30 Uhr	30 Minuten

Musterlösung. a) Der Nachtdienst dauert von 22:00 bis 06:30 Uhr, das sind 8,5 Stunden Anwesenheit. Minus 30 Minuten Pause ergeben sich 8 Stunden Arbeit, das liegt im Rahmen von § 3 ArbZG. Bei mehr als 6 bis 9 Stunden reichen 30 Minuten Pause (§ 4 ArbZG). Von 23:00 bis 06:00 Uhr liegen 7 Stunden in der Nachtzeit, also deutlich mehr als 2 Stunden. Es handelt

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

sich um Nachtarbeit (§ 6 ArbZG). Nachtarbeitnehmer haben Anspruch auf eine arbeitsmedizinische Untersuchung und auf einen angemessenen Ausgleich durch bezahlte freie Tage oder einen Zuschlag. Unter Voraussetzungen können sie auf einen Tagesarbeitsplatz umgesetzt werden. b) Der Spätdienst endet am Mittwoch um 21:00 Uhr, der Frühdienst beginnt am Donnerstag um 06:30 Uhr. Das sind nur 9,5 Stunden Ruhezeit. In der Pflege darf die Ruhezeit um höchstens 1 Stunde auf 10 Stunden verkürzt werden, mit Ausgleich innerhalb eines Monats oder von 4 Wochen (§ 5 ArbZG). 9,5 Stunden sind also unzulässig. Der Frühdienst am Donnerstag darf frühestens um 07:00 Uhr beginnen, wenn die Verkürzung später ausgeglichen wird, ohne Verkürzung frühestens um 08:00 Uhr. Alternativ übernimmt die Pflegekraft am Donnerstag einen Spätdienst. c) Pflege gehört zu den Ausnahmen vom Verbot der Sonntagsarbeit (§ 10 ArbZG). Der Einsatz ist zulässig. Die Pflegekraft braucht einen Ersatzruhetag innerhalb von 2 Wochen, und im Jahr müssen mindestens 15 Sonntage frei bleiben (§ 11 ArbZG). d) Nachtdienst 8 Stunden, Spätdienst 8 minus 0,5 gleich 7,5 Stunden, Frühdienst Donnerstag 7,5 Stunden und Frühdienst Sonntag 7,5 Stunden. Zusammen sind das 8 plus 7,5 plus 7,5 plus 7,5 gleich 30,5 Stunden.

Das muss vorkommen. Nachtdienst mit 8 Stunden Arbeit und ausreichender Pause. Nachtarbeit mit 7 Stunden in der Nachtzeit begründet und mindestens zwei Rechte genannt. Ruhezeit von 9,5 Stunden als unzulässig erkannt, auch mit Verkürzung auf 10 Stunden, und eine passende Korrektur. Sonntagsarbeit nach § 10 ArbZG zulässig, Ersatzruhetag in 2 Wochen und 15 freie Sonntage. Wochensumme 30,5 Stunden.

Frage 3 · 6 Punkte · 6 Min

Die Nordlicht Shop GmbH setzt im Versandlager eine Aushilfe mit Arbeit auf Abruf ein. Vereinbart sind eine Mindestarbeitszeit von 8 Wochenstunden und je Einsatz mindestens 4 Stunden. Sie erhält den Mindestlohn von 13,90 Euro je Stunde. Die Lagerleitung plant drei Dinge. Erstens wird sie am Montag für eine Retourenschicht von 4 Stunden am Sonntag derselben Woche eingeteilt. Zweitens sollen in der Woche einer Rabattaktion 11 Stunden abgerufen werden, angekündigt 7 Tage vorher. Drittens wird sie in einer ruhigen Woche gar nicht abgerufen und erhält dann kein Entgelt. Beurteilen Sie jeden Punkt und berechnen Sie, welches Entgelt in der zweiten und in der dritten Woche mindestens oder höchstens geschuldet ist.

Musterlösung. Erstens ist die Ankündigung von Montag für Sonntag mit 6 Tagen Vorlauf rechtzeitig, denn nötig sind mindestens 4 Tage (§ 12 Abs. 3 TzBfG). Auch die Dauer von 4 Stunden entspricht der Vereinbarung. Der Einsatz scheitert aber am Sonntag. An Sonntagen dürfen Beschäftigte grundsätzlich nicht arbeiten (§ 9 ArbZG), und ein Versandlager im Onlinehandel gehört nicht zu den Ausnahmen nach § 10 ArbZG. Die Retourenschicht muss auf einen Werktag gelegt werden. Zweitens darf der Arbeitgeber bei einer vereinbarten Mindestarbeitszeit nur bis zu 25 Prozent mehr abrufen (§ 12 Abs. 2 TzBfG). 8 mal 1,25 ergibt höchstens 10 Stunden. Die 11. Stunde muss die Aushilfe nicht leisten, sie kann sie nur freiwillig übernehmen. Für 10 Stunden schuldet Nordlicht Shop 10 mal 13,90 Euro gleich 139,00 Euro. Drittens ist die Mindestarbeitszeit von 8 Stunden fest vereinbart. Ruft der Arbeitgeber sie

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

nicht ab, gerät er in Annahmeverzug und muss trotzdem zahlen (§ 615 BGB). Geschuldet sind mindestens 8 mal 13,90 Euro gleich 111,20 Euro. Fazit. Arbeit auf Abruf verlagert das Risiko schwankender Auslastung nicht vollständig auf die Aushilfe, und die Planung muss Fristen, Grenzen und das Sonntagsverbot beachten.

Das muss vorkommen. Ankündigung mit 6 Tagen rechtzeitig, aber Sonntagsarbeit im Onlinehandel unzulässig mit § 9 und § 10 ArbZG. Höchstgrenze 10 Stunden aus 8 plus 25 Prozent, 11. Stunde nur freiwillig, Entgelt 139,00 Euro. Mindestens 8 Stunden zu bezahlen wegen Annahmeverzug, 111,20 Euro. Begründete Gesamteinschätzung.

Frage 4 · 6 Punkte · 6 Min

Eine Sachbearbeiterin im Großhandel der Nordlicht Handel GmbH arbeitet seit 4 Jahren in Vollzeit mit 38,5 Stunden. Am 15. Oktober 2026 schreibt sie der Personalsachbearbeiterin Mareike Voss eine E-Mail. Sie möchte ab dem 1. Januar 2027 für 3 Jahre nur noch 19,25 Stunden arbeiten und danach zur Vollzeit zurückkehren. Die Nordlicht Handel GmbH ist ihr Arbeitgeber und beschäftigt 59 Arbeitnehmer. a) Prüfen Sie alle Voraussetzungen und die Form. b) Welche Folge hat der Zeitpunkt des Antrags? c) Berechnen Sie, wie viele Vollzeitäquivalente im Großhandel wegfallen, und zeigen Sie zwei Wege, die Stunden für die Dauer der Teilzeit abzudecken.

Musterlösung. a) Gewünscht ist eine Brückenteilzeit nach § 9a TzBfG, denn die Verringerung ist auf 3 Jahre begrenzt und danach soll die alte Arbeitszeit wieder gelten. Das Arbeitsverhältnis besteht mit 4 Jahren länger als 6 Monate. Die Nordlicht Handel GmbH beschäftigt mit 59 Arbeitnehmern in der Regel mehr als 45. Die Dauer von 3 Jahren liegt im Rahmen von 1 bis 5 Jahren. Die E-Mail erfüllt die Textform. Der Arbeitgeber darf nur aus betrieblichen Gründen ablehnen. b) Der Antrag muss spätestens 3 Monate vor dem gewünschten Beginn gestellt werden. Vom 15. Oktober bis zum 1. Januar sind es nur etwa 2,5 Monate. Die Nordlicht Handel GmbH muss die Teilzeit deshalb nicht schon zum 1. Januar gewähren. Frühestens wäre ein Beginn drei Monate nach dem Antrag möglich, also ab Mitte Januar 2027. In der Praxis ist es sinnvoll, mit ihr einen Beginn zum 1. Februar 2027 zu vereinbaren oder dem 1. Januar freiwillig zuzustimmen, wenn die Vertretung steht. c) Es fallen 38,5 minus 19,25 gleich 19,25 Stunden weg. Das sind 19,25 geteilt durch 38,5 gleich 0,5 VZÄ. Ein erster Weg ist ein Jobsharing nach § 13 TzBfG mit einer zweiten Sachbearbeiterin, die die andere Hälfte übernimmt und die Aufgaben mit ihr abstimmt. Ein zweiter Weg ist die Aufstockung einer vorhandenen Teilzeitkraft für die Dauer von 3 Jahren. Weil die Sachbearbeiterin nach 3 Jahren automatisch zurückkehrt, sollte die Lösung von Anfang an zeitlich begrenzt geplant werden.

Das muss vorkommen. Brückenteilzeit erkannt. Voraussetzungen mehr als 6 Monate, mehr als 45 Arbeitnehmer, 1 bis 5 Jahre und Textform geprüft. Frist von 3 Monaten nicht eingehalten mit vernünftiger Folge für den Beginn. Ablehnung nur aus betrieblichen Gründen. 0,5 VZÄ berechnet. Zwei passende Wege mit Blick auf die automatische Rückkehr nach 3 Jahren.

Frage 5 · 7 Punkte · 7 Min

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Ab Februar soll ein 17 Jahre alter Auszubildender im Kundenservice der Nordlicht Shop mitarbeiten. Er hat jeden Dienstag einen Berufsschultag mit 6 Unterrichtsstunden zu je 45 Minuten. Die Teamleitung legt den Plan aus dem Material vor. a) Prüfen Sie den Plan nach dem JArbSchG und nennen Sie jeden Verstoß mit Paragraf. b) Berechnen Sie die Wochenarbeitszeit nach dem Plan und nach Ihrer Korrektur. c) Erstellen Sie einen rechtssicheren Wochenplan für ihn. d) Darf er in der Spätschicht bis 20:00 Uhr eingesetzt werden?

Tag	Einsatz	Pause
Montag	08:00 bis 14:00 Uhr	keine
Dienstag	Berufsschule	
Mittwoch	08:00 bis 14:00 Uhr	keine
Donnerstag	08:00 bis 14:00 Uhr	keine
Freitag	08:00 bis 14:00 Uhr	keine
Samstag	09:00 bis 12:30 Uhr	keine

Musterlösung. a) Für Erwachsene ist eine Schicht von genau 6 Stunden ohne Pause erlaubt. Für Jugendliche gilt aber nach § 11 JArbSchG schon bei mehr als 4,5 bis 6 Stunden eine Pause von 30 Minuten. Die vier Schichten von 6 Stunden ohne Pause verstoßen deshalb gegen das Gesetz. Außerdem dürfen Jugendliche nur an 5 Tagen in der Woche beschäftigt werden (§ 15 JArbSchG). Der Plan sieht Montag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Samstag im Betrieb und den Dienstag in der Berufsschule vor. Das sind 6 Tage, der Samstag ist unzulässig. b) Der Berufsschultag hat mehr als 5 Unterrichtsstunden zu 45 Minuten und wird mit 8 Stunden angerechnet (§ 9 JArbSchG). Nach dem Plan ergeben sich 8 plus 4 mal 6 plus 3,5 gleich 35,5 Stunden. Die Grenze von 40 Stunden ist eingehalten, der Fehler liegt bei Pausen und Tagen. Nach der Korrektur sind es 8 plus 4 mal 6 gleich 32 Stunden. c) Montag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag arbeitet er von 08:00 bis 14:30 Uhr mit 30 Minuten Pause, also 6 Stunden. Dienstag ist Berufsschule, Samstag und Sonntag sind frei. Weil er zusätzlich zu den 4 Personen der Frühschicht eingeplant wird, entsteht durch seine Pause keine Besetzungslücke. d) Für Jugendliche gilt die Nachtruhe von 20 bis 6 Uhr (§ 14 JArbSchG). Eine Spätschicht, die um 20:00 Uhr endet, verletzt sie nicht. Mit Pause müsste sie um 13:30 Uhr beginnen. Danach braucht er mindestens 12 Stunden Freizeit (§ 13 JArbSchG), also frühestens 08:00 Uhr am nächsten Tag. Für die Ausbildung ist die Frühschicht mit Betreuung meist günstiger.

Das muss vorkommen. Pausenverstoß nach § 11 JArbSchG trotz genau 6 Stunden erkannt. Verstoß gegen die 5 Tage Woche nach § 15 JArbSchG. Anrechnung des Berufsschultags mit 8 Stunden nach § 9 JArbSchG, 35,5 und 32 Stunden. Korrekter Wochenplan mit Pause und ohne Samstag. Spätschicht bis 20:00 Uhr mit Nachtruhe und 12 Stunden Freizeit richtig beurteilt.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Frage 6 · 6 Punkte · 6 Min

Nordlicht Reisen vereinbart mit einer Vollzeitkraft eine Jahresarbeitszeit. Die Stunden sind wie im Material auf die Quartale verteilt, jedes Quartal hat 13 Wochen, und sie arbeitet an 5 Tagen je Woche. a) Prüfen Sie, ob das Jahressoll stimmt. b) Berechnen Sie die durchschnittlichen Wochenstunden und Tagesstunden je Quartal. c) Beurteilen Sie das Modell nach dem ArbZG. d) Nennen Sie je einen Vorteil und einen Nachteil für Betrieb und Beschäftigte und die Beteiligung des Betriebsrats.

Quartal	Stunden
1. Quartal	520
2. Quartal	540
3. Quartal	460
4. Quartal	482

Musterlösung. a) 520 plus 540 plus 460 plus 482 ergibt 2.002 Stunden. Das entspricht 38,5 Stunden mal 52 Wochen, das Jahressoll stimmt. b) Im 1. Quartal sind es 520 geteilt durch 13 gleich 40,0 Stunden je Woche und 8,0 Stunden je Tag. Im 2. Quartal sind es 540 geteilt durch 13 gleich 41,54 Stunden je Woche und 8,31 Stunden je Tag. Im 3. Quartal sind es 460 geteilt durch 13 gleich 35,38 Stunden je Woche und 7,08 Stunden je Tag. Im 4. Quartal sind es 482 geteilt durch 13 gleich 37,08 Stunden je Woche und 7,42 Stunden je Tag. c) Im 2. Quartal liegt der Tagesdurchschnitt über 8 Stunden. Das ist zulässig, denn die werktägliche Arbeitszeit darf bis 10 Stunden betragen, wenn im Durchschnitt von 6 Kalendermonaten oder 24 Wochen 8 Stunden je Werktag nicht überschritten werden (§ 3 ArbZG). Werktage sind Montag bis Samstag, der Durchschnitt erlaubt also 48 Stunden je Woche. Mit höchstens 41,54 Stunden bleibt das Modell deutlich darunter. Die Zeit über 8 Stunden je Werktag muss aufgezeichnet und 2 Jahre aufbewahrt werden (§ 16 Abs. 2 ArbZG), und an langen Tagen ist die richtige Pause einzuplanen (§ 4 ArbZG). d) Der Betrieb deckt die Buchungssaison ab, ohne Überstundenzuschläge zu zahlen, muss aber genauer planen. Die Beschäftigte hat in ruhigen Zeiten längere freie Phasen, ihr Alltag wird aber unregelmäßiger. Das Modell regelt die Lage der Arbeitszeit und wird deshalb mit dem Betriebsrat vereinbart (§ 87 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG), meist in einer Betriebsvereinbarung.

Das muss vorkommen. Summe 2.002 Stunden gleich 38,5 mal 52. Vier Wochenwerte 40,0, 41,54, 35,38 und 37,08 und Tageswerte. Beurteilung über 8 bis 10 Stunden mit Ausgleichszeitraum und 48 Stunden im Durchschnitt. Hinweis auf Aufzeichnung nach § 16 Abs. 2 ArbZG. Je ein Vorteil und Nachteil für beide Seiten und Mitbestimmung nach § 87 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG.

Frage 7 · 7 Punkte · 7 Min

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

In den 4 Wochen der Herbstreifensaison sollen 10 Mechatroniker der Nordlicht Automobile je 10 Stunden je Woche mehr arbeiten. Sie arbeiten Montag bis Freitag, die Mehrstunden laufen auf das Arbeitszeitkonto. a) Berechnen Sie Wochenstunden und Tagesstunden je Person. b) Prüfen Sie den Plan nach dem ArbZG. c) Berechnen Sie die Plusstunden je Person und gesamt und wie viele volle freie Tage zu 7,7 Stunden jeder im November und Dezember nehmen kann. d) Beschreiben Sie die Beteiligung des Betriebsrats.

Musterlösung. a) Jeder arbeitet 38,5 plus 10 gleich 48,5 Stunden je Woche. Bei 5 Tagen sind das 48,5 geteilt durch 5 gleich 9,7 Stunden je Tag, also 9 Stunden und 42 Minuten. b) Die Grenze von 10 Stunden je Werktag ist eingehalten (§ 3 ArbZG). Weil mehr als 9 Stunden gearbeitet werden, ist eine Pause von mindestens 45 Minuten nötig (§ 4 ArbZG). Die Zeit über 8 Stunden, also 1,7 Stunden je Tag, muss aufgezeichnet werden (§ 16 Abs. 2 ArbZG). Im Durchschnitt von 6 Kalendermonaten oder 24 Wochen dürfen 8 Stunden je Werktag nicht überschritten werden. Nimmt man 4 Wochen mit 48,5 Stunden und 20 Wochen mit 38,5 Stunden, ergibt sich ein Durchschnitt von 964 geteilt durch 24 gleich rund 40,2 Stunden je Woche. Das liegt weit unter 48 Stunden, der Plan ist zulässig. c) Je Person entstehen 4 mal 10 gleich 40 Plusstunden, bei 10 Mechatronikern zusammen 400 Stunden. 40 geteilt durch 7,7 ergibt 5,19. Jeder kann also 5 volle freie Tage nehmen, das verbraucht 38,5 Stunden. Es bleiben 1,5 Stunden, die stundenweise abgebaut werden. Freizeitausgleich spart Überstundenzuschläge. d) Die vorübergehende Verlängerung der Arbeitszeit ist nach § 87 Abs. 1 Nr. 3 BetrVG mitbestimmungspflichtig. Die Lage der längeren Arbeitstage und der Pausen fällt unter Nr. 2. Eine Urlaubssperre im Oktober ist ein Urlaubsgrundsatz nach Nr. 5. Kommt keine Einigung zustande, entscheidet die Einigungsstelle.

Das muss vorkommen. 48,5 Wochenstunden und 9,7 Stunden je Tag. Grenze 10 Stunden eingehalten, Pause 45 Minuten, Aufzeichnung über 8 Stunden, Ausgleich im Durchschnitt nachvollziehbar begründet. 40 Plusstunden je Person, 400 gesamt, 5 volle Tage und Rest 1,5 Stunden. Mitbestimmung nach § 87 Abs. 1 Nr. 3 BetrVG, ergänzend Nr. 2 oder Nr. 5 und Einigungsstelle.

Frage 8 · 7 Punkte · 7 Min

Der Telefonverkauf der Nordlicht Handel im Bereich Großhandel wird neu geplant. Er ist Montag bis Freitag von 07:00 bis 17:00 Uhr mit 3 Personen und am Samstag von 08:00 bis 12:00 Uhr mit 1 Person besetzt. An 10 Feiertagen von Montag bis Freitag ist geschlossen. a) Berechnen Sie Wochenarbeitsvolumen und VZÄ ohne Ausfallzeiten. b) Berechnen Sie den Personalbedarf mit Ausfallzeiten und die Reserve in Vertragsstunden je Woche. c) Entwickeln Sie ein Schichtmodell ohne Besetzungslücken durch Pausen und begründen Sie es. d) Nennen Sie eine qualitative Anforderung an die Planung.

Musterlösung. a) Montag bis Freitag sind es 5 mal 10 mal 3 gleich 150 Stunden. Am Samstag sind es 4 mal 1 gleich 4 Stunden. Das Wochenarbeitsvolumen beträgt 154 Stunden. 154 geteilt durch 38,5 ergibt genau 4,0 VZÄ. b) Im Jahr sind es 154 mal 52 gleich 8.008 Stunden. Je

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Feiertag entfallen 10 mal 3 gleich 30 Stunden, bei 10 Feiertagen 300 Stunden. Es bleiben 7.708 Stunden. 7.708 geteilt durch 1.597 ergibt 4,83, aufgerundet 5 VZÄ. 5 VZÄ entsprechen 5 mal 38,5 gleich 192,5 Vertragsstunden. Die Reserve beträgt 192,5 minus 154 gleich 38,5 Stunden je Woche, also genau eine Vollzeitkraft als Springer. c) Die 10 Stunden von Montag bis Freitag werden in zwei Schichten zu je 5 Stunden geteilt, von 07:00 bis 12:00 Uhr und von 12:00 bis 17:00 Uhr. Wer nicht mehr als 6 Stunden arbeitet, braucht keine Pause (§ 4 ArbZG), deshalb sind immer 3 Personen am Telefon. Der Samstag wird als ein Block von 4 Stunden ohne Pause besetzt. Je Woche sind das 30 Schichten zu 5 Stunden und 1 Samstagsblock, zusammen 154 Stunden. Möglich sind zum Beispiel 6 Teilzeitkräfte mit je 5 Schichten und 25 Stunden, von denen eine zusätzlich den Samstag übernimmt, sowie ein Vollzeitspringer. Das ergibt 150 plus 4 plus 38,5 gleich 192,5 Stunden. Der Plan braucht die Zustimmung des Betriebsrats (§ 87 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG). d) In jeder Schicht muss mindestens eine Person das Sortiment an Technik und Werkzeug gut kennen, damit Fachfragen der Kunden beantwortet werden. Auch der Springer muss eingearbeitet sein, damit er jede Schicht vertreten kann.

Das muss vorkommen. 154 Stunden und 4,0 VZÄ. Jahresbedarf 7.708 Stunden, 4,83 und aufgerundet 5 VZÄ. Reserve 38,5 Stunden je Woche. Schichtmodell mit Schichten bis höchstens 6 Stunden ohne Pause, begründet mit § 4 ArbZG, Summe wieder 154 Stunden. Eine schlüssige qualitative Anforderung.

Frage 9 · 5 Punkte · 5 Min

Personalleiter Deniz Yildirim sagt in einer Leitungsrunde, ab dem 1. Januar 2027 gelte ohnehin eine wöchentliche Höchstarbeitszeit. Deshalb solle Nordlicht Logistik schon jetzt Schichten mit 12 Stunden an 4 Tagen je Woche planen. Mit der Zeiterfassung könne man warten, bis das neue Gesetz da ist. Nehmen Sie als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter der Personalabteilung begründet Stellung und geben Sie eine Empfehlung.

Musterlösung. Beide Aussagen sind rechtlich nicht haltbar. Zur Reform gibt es seit Juni 2026 nur einen Referentenentwurf (Deutsches Handwerksblatt, 2026). Bis Mitte September 2026 gab es keinen Kabinettsbeschluss, das Gesetz ist also nicht beschlossen und der 1. Januar 2027 nur ein geplanter Termin. Selbst nach dem Entwurf könnte eine wöchentliche Höchstarbeitszeit nur durch Tarifvertrag mit besonderen Regeln zum Gesundheitsschutz eingeführt werden. Nordlicht müsste dafür seinen Haustarifvertrag ändern. Heute gilt § 3 ArbZG mit höchstens 10 Stunden je Werktag. Schichten mit 12 Stunden sind deshalb unzulässig. Sie bräuchten außerdem 45 Minuten Pause (§ 4 ArbZG). Auch die Zeiterfassung kann nicht warten. Arbeitgeber müssen nach dem Beschluss des Bundesarbeitsgerichts von 2022 schon heute die gesamte Arbeitszeit erfassen (§ 3 Abs. 2 Nr. 1 ArbSchG). Nur die Form ist derzeit frei. Die Stunden über 8 je Werktag sind aufzuzeichnen und 2 Jahre aufzubewahren (§ 16 Abs. 2 ArbZG). Empfehlung. Nordlicht Logistik plant weiter mit Schichten bis höchstens 10 Stunden und einem Ausgleich auf durchschnittlich 8 Stunden. Die Zeiterfassung wird sofort eingeführt oder verbessert, am besten gleich elektronisch, weil der Entwurf das künftig verlangen könnte. Dafür ist der Betriebsrat nach § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG zu beteiligen, und neue

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Schichtzeiten brauchen seine Zustimmung nach Nr. 2. Die Personalabteilung beobachtet das Gesetzgebungsverfahren und passt die Planung erst nach Inkrafttreten an.

Das muss vorkommen. Reform nur als Referentenentwurf ohne Kabinettsbeschluss erkannt. Wochenhöchstarbeitszeit nach Entwurf nur per Tarifvertrag. Heute höchstens 10 Stunden nach § 3 ArbZG, 12 Stunden unzulässig, Pause 45 Minuten. Erfassungspflicht schon heute nach BAG 2022 und § 3 Abs. 2 Nr. 1 ArbSchG, Aufzeichnung nach § 16 Abs. 2 ArbZG. Beteiligung des Betriebsrats. Klare und begründete Empfehlung.

Selbsteinschätzung

Gesamtpunktzahl 59.

Prozent	Note	Punkte
ab 92 Prozent	sehr gut (1)	ab 54 Punkte
ab 81 Prozent	gut (2)	ab 48 Punkte
ab 67 Prozent	befriedigend (3)	ab 40 Punkte
ab 50 Prozent	ausreichend (4)	ab 30 Punkte
ab 30 Prozent	mangelhaft (5)	ab 18 Punkte
unter 30 Prozent	ungenügend (6)	darunter

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.